房產押欵糾紛
律師被訴詐欺

因市面不佳所致

住西門內翁家弄廿四號本地人金幼梅、即金宏基律師、在法租界白拉斯脫路上海殯儀館後面開有法律一九七號道契地七畝七分五厘一毫、又方單地九分六厘一毫、僞造約據、向華安保險公司抵押洋廿萬元、在地上建造棚廠新廂洋房、訂立抵押連房合同、即以房屋落成出租後收租作息金、至本年一月十六日、又央當山路新坍肥皂廠地產經紀人經天生、年六十二歲、僧洋九千元、訂立合同、將另一契約作抵、限期六個月、隨時取贖、并將華安公司抵押欵合同第六條華安公司每月提付金五百元作爲擔保、并註明倘到期失約、由經天生向華安公司直接收取每月提付之五百元、歸此項借欵、因市面不景氣、金到期并未償還、債權人即致函華安公司、主張權利、於月五百元、旋接華安公司回信云、金幼梅於上年四月廿四日、又抵押洋二萬四千元、即以前第一次押欵本利清償之後、能有餘多、方得由第三債權人主張權利、至此、經天生以金幼梅當借欵之時、係說明將華安提付利益作抵、并未說明有向華安公司作第二次押欵之事、以金有詐欺行爲、委延律師具狀特二院刑庭依刑法三三九條第一項自訴金幼梅詐欺罪、并附帶民訴請求賠償、昨日開庭審理、金幼梅前一次押欵提付利益作抵、須待第一二次押欵本利清償之後、能有餘多、方得由第三債權人主張權利